

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 169/2535

นางสายสมร อินทรชุกุลหรือกลิ่นโก
บริษัทดีแซด (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์
บริษัทดีแซด (ไทยแลนด์) จำกัด จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นสั่ง
อุทธรณ์ว่าอุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึง ไม่
รับอุทธรณ์ และสั่งคำร้องขอทุเลาการบังคับว่า ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ จึงไม่มีเหตุที่
จะทุเลาการบังคับคดี ไม่รับคำร้อง

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่ จำเลยเลิกจ้าง
โจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 หรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์และ
คำร้องขอทุเลาการบังคับ ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 84)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 114,000 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 29 เมษายน 2534 เป็นต้นไป สิ้นจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 19,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ
ปีนับแต่ วันฟ้อง (วันที่ 6 มิถุนายน 2534) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าเสีย

หายจำนวน 35,000 บาท กับให้จำเลยออกไปสำคัญ การผ่านงานให้แก่โจทก์ คำขอ
อื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นมี คำสั่งไม่รับ
อุทธรณ์และคำร้องขอทุเลาการบังคับดังกล่าว(อันดับ 80,81)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

อุทธรณ์ของจำเลยโต้แย้งคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลฎีกา ฟังข้อเท็จ
จริงเป็นอย่างอื่น เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาล
แรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

อุทธรณ์ของจำเลยโต้แย้งคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลฎีกา ฟังข้อเท็จ
จริงเป็นอย่างอื่น เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาล
แรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ราเชนทร์ จัมปาสุด-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ